

RECURSO CÍVEL Nº 5010178-08.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: KEIDELGRAN OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE "FOLGA INDENIZADA MERGULHO/ESCALADA" E "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. REFORMA DA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO REFERENTE À VERBA DENOMINADA "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE". PRECEDENTE DA TRU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do dispositivo da sentença a condenação referente às verbas denominadas "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE", mantendo a sentença em relação à folga indenizada mergulho/escalada. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, ainda que parcialmente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5010178-08.2024.4.02.5102

510015514428 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5010178-08.2024.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: KEIDELGRAN OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

*"Em vista do exposto, **JULGO, por sentença, PROCEDENTE** o pedido, nos termos do artigo 487, I do CPC, para declarar a não incidência de imposto de renda a título de **"FOLGA INDENIZADA MERGULHO/ESCALADA e QUARENTENA PREVIA DE EMBARQUE"** e CONDENAR a parte Ré a devolver os valores indevidamente recolhidos a esse título anteriores a **24/09/2024**, observada a prescrição quinquenal, atualizados pela Taxa SELIC desde o recolhimento.*

A apuração do valor a restituir em fase de execução deve ser efetuada a partir do refazimento da base de cálculo e do imposto de renda devido nas declarações de ajuste anual de cada exercício, com a exclusão da base tributável dos rendimentos ora reconhecidos como isentos. Em seguida, apura-se o imposto a restituir neste processo, descontando-se o total que já foi pago administrativamente."

A recorrente, inicialmente, alega que a formulação de pedido indeterminado, mencionando verbas de forma exemplificativamente e desacompanhadas de fundamentação concreta, ocasiona a inépcia da petição inicial.

Sustenta a Recorrente haver distinção entre conversão em pecúnia de folga não gozada e pagamento dobrado por serviço prestado em período que deveria ser de folga.

Pontua que as folgas indenizadas não se confundem com o pagamento dobrado em virtude de trabalho extraordinário realizado em razão de postergação de folga.

VOTO

I - DO DIREITO:

Importante salientar que os trabalhadores de empresa, em regime Offshore, têm direito a uma folga para cada dia trabalhado embarcado, o que na prática, faz com que o funcionário trabalhe 14 dias consecutivos em plataforma e goze de 14 dias de folgas. Sendo possível, na hipótese de necessidade de serviço, a critério do empregador, haver supressão dos dias de folgas. Advindo, então, o pagamento de indenização pela supressão do gozo da folga.

A despeito de receber pela supressão da folga não gozada - folga indenizada - o trabalhador há de ser remunerado pelo período além da sua jornada que está trabalhando. Portanto, para que se possa declarar a inexistência de relação jurídica quanto à incidência de imposto de renda sobre uma verba, necessário analisar seu fundamento.

Apenas aparentemente o tema está pacificado. Pois, como veremos abaixo, a TRU, seguindo o STJ, entende que as folgas indenizadas são horas extras (remuneratórias) e, portanto, há incidência de IR. Ao passo que, a TNU entende que a verba folga indenizada tem natureza jurídica de indenização por folga não gozada, sendo indenizatória e não incidindo IR. Vejamos:

Como dito, a questão de fundo ora discutida fora uniformizada pela TRU, no sentido da incidência do Imposto de Renda sobre as "*folgas indenizadas*" (sessão realizada no dia **26/08/2020** - Precedente nº 0003702-45.2017.4.02.5050/01 - Relator Dr. Leonardo Marques Lessa). Vejamos o voto vencedor:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. EMPREGADO DE EMPRESA EXPLORADORA DE PETRÓLEO. LEI 5.811/72. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DO E. STJ.1. A verba denominada "*folgas indenizadas*", pagas aos funcionários que atuam em empresas exploradoras de petróleo, **remuneram a sobrejornada do empregado e possuem natureza remuneratória**, com incidência do imposto de renda. Aplicação do entendimento fixado no Resp 1.049/748, pela 1ª Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Recurso desprovido.

VOTO

O pedido de uniformização foi apresentado tempestivamente, conforme certidão constante nos autos.

Além disso, restou suficientemente demonstrada a existência de divergência atual entre o acórdão recorrido e o acórdão apontado como paradigma.

Por estes motivos, o pedido merece ser conhecido.

*A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre a Renda sobre a parcela denominada "*folgas indenizadas*" recebidas pelo autor, e se ela ostenta natureza indenizatória ou remuneratória.*

Ao início, observo que muito já se discutiu no âmbito dos Tribunais Superiores acerca da natureza das verbas e rubricas pagas aos trabalhadores, se indenizatória ou remuneratória para fins de incidência ou não do Imposto de Renda.

*Pode-se dizer, com certa segurança, que o entendimento predominante para classificação da natureza da verba diz respeito ao efetivo gozo ou não do direito pelo trabalhador. Neste sentido, não havendo fruição do direito previsto em Lei, seja férias, folga ou a licença, o valor pago pelo empregador tem natureza de indenização. **Já no caso em que o trabalhador, além de receber pelo dia de folga em que trabalhou, efetivamente gozou da folga posteriormente, o valor pago tem natureza de remuneração.***

No caso específico dos autos, observa-se no Termo de Rescisão Contratual que o autor recebeu a indenização de folgas trabalhadas que, segundo afirma na inicial, não foram gozadas porque pediu demissão da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo LTDA, tendo sido efetivamente desligado no dia 03/07/2013.

A UNIÃO alega que o autor tem o direito previsto em Lei de posteriormente gozar das folgas trabalhadas, nos termos do disposto na Lei 5.811/72 e, de fato, a lei que trata do regime de trabalho dos empregados petroleiros prevê a possibilidade de gozo em momento posterior.

Consta na inicial que o autor pediu demissão da empresa e por este motivo restou impossível o gozo das folgas trabalhadas, que foram indenizadas. Sendo este o caso, esta Relatoria possui o entendimento de que o pagamento pela alteração do regime laboral sem posterior fruição do direito à folga constitui, na verdade, indenização ao trabalhador e, portanto, a verba seria isenta de incidência do imposto de renda.

*Entretanto, para além da discussão quanto a natureza da verba recebida pelo autor, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos autos, de incidência do imposto de renda sobre "*folgas indenizadas*" paga aos empregados que atuam em empresas exploradoras de petróleo, já encontra-se pacificada no âmbito do E. STJ que, quando do julgamento do Resp 1.049.748 - RN, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou o Tema n. 167 "*Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo.*" Eis a ementa do julgado:*

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS - IHT. PETROBRÁS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. 1. A verba intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008). 2. A ausência de explicitação da omissão que não teria sido suprida pelo Tribunal de origem e que ensejaria a violação do artigo 535, do CPC, impõe a aplicação da Súmula 284/STF à espécie. 3. O Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade da multa de 75% (setenta e cinco por cento), ao fundamento de que "a exigência de multa, fixada no montante de 75%, próximo ao do débito cobrado, apenas pelo não recolhimento do tributo, sem que tenha havido grave ofensa à ordem tributária, padece de razoabilidade, configurando confisco, vedado pelo art. 150, IV, da Lei Fundamental", razão pela qual se revela obstada a análise do alegado dissídio jurisprudencial e violação do artigo 44, I, da Lei 9.430/96. 4. É que, fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedentes do STJ: REsp 614.535/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 01.04.2008, AgRg no REsp 953.929/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11.12.2007, DJ 19.12.2007; e REsp 910.621/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ 20.09.2007). 5. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido. 6. Recurso especial do contribuinte desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (RESP 1.049.748 - RN, 1ª Seção, Rel. Luiz Fux, 24/06/2009).

No RESP citado acima, o autor, funcionário da empresa PETROBRÁS, defendia que **o pagamento das folgas não gozadas não é equivalente ao pagamento de horas extras, possuindo naturezas distintas** e, deste modo, não havendo que falar em fato impositivo hábil a ensejar a tributação do imposto de renda. No entanto, a tese da inicial foi afastada por unanimidade dos Ministros da 1ª Seção do E. STJ, que mantiveram a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida pelo autor.

Convém mencionar, por oportuno, que no julgamento do RESP 905427/RN, de relatoria do Min. Castro Meira, a 2ª Turma do STJ fixou expressamente a tese de que as verbas pagas pela empresa petrolífera a título de "indenização por horas trabalhadas" correspondem à "indenização das folgas não gozadas", concluindo por conferir a ambas o mesmo tratamento jurídico:

TRIBUTÁRIO. VERBAS PAGAS PELA PETROBRAS A TÍTULO DE "INDENIZAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS" - IHT. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Se o recorrente se limita a aduzir violação sem, contudo, declinar os motivos pelos quais entende que os dispositivos da lei federal foram contrariados, incide o óbice da Súmula 284/STF. 2. **As verbas pagas pela Petrobras a título de "Indenização por Horas Trabalhadas" nos anos de 1995 e 1996 por força de Convenção Coletiva de Trabalho corresponderam à indenização das folgas não gozadas, e não ao pagamento de horas extras, de modo que não constituem acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do tributo nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.** 3. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 905427/RN, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 20/03/2007).

Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018.

Diante de todo o exposto, constatando que o caso dos autos é semelhante ao decidido pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo, não resta outra alternativa a esta Relatoria a não ser aplicar o entendimento inserto no RESP 1.049.748 - RN, que determina a incidência do imposto de renda sobre a verba recebida a título de "folgas indenizadas" e, por esse motivo, mantenho o acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do ES.

Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso do autor, consoante fundamentação supra".

Ocorre que a TNU, no precedente PEDILEF: 50280056720164047200, julgado em **16/03/2020**, firmou a seguinte tese:

"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

É certo que há entendimento desta Segunda Região em sentido contrário, como o mencionado acima, inclusive, com lastro em julgados mais recentes do STJ, que os utilizados pela TNU, para fins de elaboração da tese, de modo que é possível nova posição do órgão unificador dos Juizados de jurisprudência.

É certo que há entendimento desta Segunda Região em sentido contrário, como o mencionado acima, inclusive, com lastro em julgados mais recentes do STJ, que os utilizados pela TNU, para fins de elaboração da tese, de modo que é possível nova posição do órgão unificador de jurisprudência no âmbito dos Juizados

Vejamos os julgados do STJ o tema repetitivo 167 do STJ (IHT) e a Súmula 463;

" Incide imposto de renda sobre a verba intitulada 'Indenização por Horas Trabalhadas' - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo."

" Incide imposto de sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo"

O julgamento da TRU acima mencionado ressalto, os seguintes julgados do STJ, mais recentes considerando a edição do tema e da súmula acima.

"Por fim, observo que em virtude do julgamento em sede de recurso repetitivo e da fixação do Tema 167 pelo E. STJ, mais recentemente a Corte Superior vem decidindo a matéria tratada nestes autos através de decisão monocrática do Relator que nega admissibilidade ao Recurso Especial apresentado pela parte, com aplicabilidade da tese fixada no Resp 1.049.748 - RN. Neste sentido, cito o Resp 1631543, Min. Francisco Falcão, de 05/04/2017 e o AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018. " (grifos nossos)

" TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA DO PAGAMENTO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluído que, apesar da denominação "folga indenizada", o pagamento não se refere a descanso não-gozado, mas sim a horas extras trabalhadas, razão pela qual incide o imposto de renda, ante a sua natureza remuneratória, e não indenizatória, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.... "(STJ, AgInt no REsp 1631543 / RS, 2 Turma, Francisco Falcão, DJe 4/10/2017)

E AResp 1326174, Min. Benedito Gonçalves, de 04/10/2018, no mesmo sentido; "...intitulada "Indenização por Horas Trabalhadas" - IHT, paga aos funcionários da Petrobrás, malgrado fundada em acordo coletivo, tem caráter remuneratório e configura acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do Imposto de Renda (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 939.974/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; EREsp 979.765/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.08.2008, DJe 01.09.2008; EREsp 666.288/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 28.05.2008, DJe 09.06.2008; AgRg no REsp 933.117/RN, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 28.05.2008, DJe 16.06.2008; e EREsp 952.196/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28.05.2008, DJe 19.12.2008)."

Contudo, tendo em vista que em processos semelhantes, a TNU, ao analisar pedido de uniformização nacional, vem determinando a adequação do julgado ao seu entendimento. A 8ª Turma tem realizado o juízo de retratação para acompanhar a tese fixada pela TNU. Devendo, portanto, adotar esse entendimento para todos os fins, por questão de coerência.

Nesse sentido o julgamento da 8ª Turma no processo nº 5001221-15.2020.4.02.5116, de Relatoria do Dr. Luis Eduardo Bianchi, o qual é extremamente esclarecedor no tocante ao aspecto de fundo acima mencionado, merecendo ser reproduzido:

"No caso concreto, discute-se a incidência de imposto de renda pessoa física (IRPF), sobre verbas denominadas "folgas indenizadas" percebidas pelo autor/recorrente, na qualidade de funcionário da empresa Schlumberger Serv. Petr. Ltda. (evento 1, cheq7).

*No mérito, diversamente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, esta Relatoria entendia que as folgas indenizadas em questão, **mais se assemelhariam a verbas como férias não gozadas e licenças-prêmio indenizadas**, reconhecidas pelos **Tribunais Superiores como de natureza indenizatória**, pois decorrem de situações em que o trabalhador teria direito a usufruir de períodos de descanso, mas acaba desempenhando atividade laborativa (no caso, devido a acordo coletivo firmado em março/2017).*

De tal modo, como tais verbas não traduziriam acréscimo patrimonial, (fato gerador do tributo em questão, nos termos do art. 43, CTN), inequívoca seria a sua natureza indenizatória (e não remuneratória).

A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária, não objetivaria remunerar hora extra, mas sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, de modo que não deveria incidir o imposto de renda na fonte sobre tais verbas.

Nesta mesma orientação, in verbis:

APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. 1. A questão posta neste recurso consiste em saber se a parcela denominada "folgas indenizadas" recebidas pelo autor, ostenta natureza indenizatória. 2. **Na linha do entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a verba paga a título de indenização por folgas não gozadas não detém natureza remuneratória, mas indenizatória, a afastar a incidência do imposto de renda.** 3. Em se tratando de indenização pela alteração do regime laboral, não se pode considerar que tal pagamento permita a incidência do Imposto de Renda. 4. **As verbas percebidas pelo autor consistem em indenização por folgas não-gozadas, e devidas em virtude de alteração promovida nos regimes de turno ininterrupto.** 5. A indenização não se confunde com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza. **A indenização paga pela empresa por folgas trabalhadas resultantes de alteração de regime de redução da carga horária não teve por objetivo remunerar hora extra, e sim indenizar a categoria pelos dias de descanso não gozados, pelo que não deve incidir o imposto de renda na fonte sobre esse pagamento.** Ademais, a natureza indenizatória do pagamento não se transforma em salarial, diante da conversão em pecúnia desse direito. **Em consequência, não incide imposto de renda sobre tais verbas, pois não constituem acréscimos patrimoniais, não se submetendo ao conceito de renda, previsto nos artigos 153, III, da CF e 43 do CTN.** 6- Apelação provida.

Processo AC 0080694-14.2015.4.02.5116

Órgão julgador: 4ª TURMA ESPECIALIZADA TRF/2

Data de decisão 27/02/2019

Data de disponibilização 11/03/2019

Relator LUIZ ANTONIO SOARES

Porém, com base em entendimento de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em verba que seria assemelhada a esta, a Turma de Uniformização Regional, no dia 26/08/2020, **decidiu que tal rubrica seria remuneratória** e não indenizatória, tal como se dá **nas horas extras**.

Esta Relatoria consigna que foi o único voto contrário a tal tese naquela votação, **por consignar que tal rubrica nada tem a ver com algum instituto similar a horas extras, mas a dia que o tripulante de plataforma tem para ficar em terra, repor as suas energias, ficar com a família, ou seja, uma verdadeira reposição orgânica, tal como ocorre com as férias.**

Ontologicamente, **o pagamento pela empresa, pela força de trabalho, durante um período de reposição orgânica, é indenizatório e o Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, declara o direito, interpreta e uniformiza a interpretação das leis federais, mas não tem o condão de alterar a natureza das coisas.**

Porém, como tal posição já está pacificada na Turma de Uniformização Regional, desde ontem, 27/08/2020, infelizmente, não resta outra alternativa a esta Relatoria que curvar-se a tal entendimento, que entende totalmente equivocado." (Grifos nossos)

O entendimento atual da 8.ª Turma é pela procedência do pleito no tocante às folgas indenizadas acompanhando a TNU, até por questões de coerência, visto que foi instada a se retratar. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGAS INDENIZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. As folgas indenizadas possuem natureza indenizatória, porque se deixou de dar o necessário descanso ao trabalhador "off-shore", considerando a natureza do rodízio de

II - DO CASO CONCRETO:

Pretende a parte autora, empregado da empresa SISTAC SISTEMAS DE ACESSO S/A, a declaração de não incidência do imposto de renda sobre as seguintes verbas:

3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de "FOLGA INDENIZADA MERGULHO/ESCALADA", condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e Súmula 162 do STJ;

4 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE", condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e Súmula 162 do STJ;

A sentença julgou procedente o pedido em relação a todas as rubricas.

Em relação à folga indenizada, a sentença está de acordo com o entendimento da TNU, no sentido de que não deve incidir Imposto de Renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas. Isso inclui a rubrica "folga indenizada mergulho/escalada"

Vejamos as demais rubricas.

QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE

Com relação à rubrica de quarentena, a mesma equivaleria a um pré-embarque, na qual o empregado precisava realizar uma quarentena antes do embarque como forma de precaução da não contaminação daqueles que já estavam embarcados na época da Covid-19.

Destaco que quanto ao pré-embarque a 8ª Turma entendeu recentemente, com fundamento em entendimento da Justiça Trabalhista, que tal verba possui natureza remuneratória.

Transcrevo trecho do voto de minha Relatoria do processo nº 5004546-04.2024.4.02.5101:

"De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho juntado pela parte autora, a rubrica pré-embarque significa o seguinte (evento 1, out 9, pág. 17):

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - Excepcionalmente, para os períodos considerados como de calamidade pública ou excepcionais, a exemplo da pandemia do COVID-19, o período máximo de embarque poderá chegar até 35 (trinta e cinco) dias, concedendo nestes casos, o mesmo período de folga para cada dia trabalhado.

Parágrafo Primeiro – As partes se comprometem a discutir as situações excepcionais não abrangidas no caput e elaborar termo aditivo relativo a condições relacionadas ao regime de trabalho.

Parágrafo Segundo – Em caráter excepcional por conta das severas restrições impostas para combater o contágio do COVID-19 nas embarcações, ficam validadas as escalas de embarque adotadas pelas empresas acordantes, a exemplo da escala 56 X 56, utilizadas no período compreendido entre 17 de março e 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo Terceiro - O período em hotel, para efeito de protocolo de prevenção da ANVISA, não será considerado como período de embarque, sendo remunerado pelo empregador com diárias adicionais ao valor dos dias normais de trabalho não embarcado do marítimo, sob a rubrica denominada "DIÁRIA DE PRÉ EMBARQUE". Caso o marítimo seja chamado para embarque antes de gozar as folgas a que tinha direito, as empresas acordantes pagarão as folgas não gozadas, conforme previsto no ACT.

O rubrica diária de pré-embarque, portanto, seria uma diária adicional, paga pelo empregador, equivalente o valor normal de trabalho não embarcado, não sendo possível concluir que se trata de hipótese em que o empregado precisa trabalhar no dia em que deveria estar em descanso. Tanto é assim, que o próprio parágrafo estabelece que no caso de ser chamado para embarque antes de gozar as folgas a que tinha direito, as empresas pagarão as folgas não

gozadas. Logo, em que pese fique a disposição da empresa é remunerado em valor equivalente ao devido ao não embarcado, pois não está embarcado, contudo, acaso seja chamado a embarcar efetivamente, acaso não goze as folgas receberá folga indenizada, havendo distinção entre as verbas.

Destaco, em acréscimo de fundamentação, o registro da sentença proferida pela Juíza Marcia Maria Fereira da Silva Skardanas do 4º JEF da Capital nos autos do processo nº 5004546-04.2024.4.02.5101/RJ:

'Por sua vez, o trabalho pré-embarque não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada.

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas sim de repouso. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)'

Conforme entendimento pacificado no STJ, Súmula 463, incide imposto de renda sobre as horas extras;

Por sua vez, o trabalho pré-embarque não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada."

Como já destacado, os trabalhadores *offshore* têm jornada de trabalho diferenciada, 14 dias de trabalho e 14 dias de folga (14X14).

Com o advento da pandemia e a necessidade de isolamento, inclusive determinado pela Anvisa, foi necessário estabelecer o regime de quarentena para os trabalhadores *offshore*, cuja atividade é ininterrupta.

Inicialmente, a quarentena foi estabelecida em 7 (sete) dias, depois reduzida para 5 (cinco) e 3 (três). Outrossim, situação excepcional, instituiu trabalho fora da escala normal, o qual passou a ser remunerado de forma diferenciada e gerou acréscimo no número de folgas adquiridas, ante ao aumento dos dias trabalhados na jornada.

Ora, o funcionário *offshore*, em sua jornada de trabalho sujeita a regime especial, já tinha mensalmente uma jornada de 14 dias de trabalho para 14 dias de folga, totalizando 28 dias. Revela-se que com o acréscimo de dias trabalhados/a disposição do empregador em razão da quarentena, a jornada normal de 14 dias, acrescida de 7 (sete) dias de quarentena (ou posteriormente cinco ou três) 5, passou de 14X14 para 21X21, extrapolando a capacidade de gozo/fruição dentro do próprio mês.

Com o passar dos meses, ante a duração da pandemia, observa-se um incremento no pagamento de folgas indenizadas, em razão da nova necessidade de quarentena.

Por conseguinte, comprovado nos autos que no período excepcional da pandemia, o trabalhador esteve sujeito a quarenta prévia ao embarque. Tal importou em pagamento de verba remuneratória, devido pela necessidade de realização de quarentena e pagamento de indenizatória - folgas geradas em razão dos dias de quarentena. O que, sem dúvida, sobrecarregou os trabalhadores do setor.

Não se pode esquecer que, a despeito do aumento da jornada, as dificuldades de recrutamento impediam o aumento do quadro de funcionários, na mesma proporção, pela excepcionalidade do período. Tudo, isso em setor que, com a jornada ordinária de 14X14, já se caracterizava pelo pagamento de folgas indenizadas.

Por fim, destaco também recente entendimento adotado pela TRU no mesmo sentido de que deve incidir imposto de renda sobre a rubrica quarentena (processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101):

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA **FOLGA** REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

Assim, haverá incidência de imposto de renda sobre a rubrica "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE".

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do dispositivo da sentença a condenação referente às verbas denominadas "QUARENTENA PRÉVIA DE EMBARQUE", mantendo a sentença em relação à folga indenizada mergulho/escalada. Sem condenação em honorários por se tratar de parte recorrente vencedora, ainda que parcialmente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa, com retorno dos autos à origem.